

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 638/2531

คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ

โจทก์

นางวราภรณ์ พงศ์สุวรรณ

จำเลย

นางวราภรณ์ พงศ์สุวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

คดีสืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2185 แขวงบางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเสียหายเดือน ละ 5,000 บาทจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินพิพาท ดอกเบี้ยช้าซ้อนไม่ให้ จำเลยยื่น คำร้องขอพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องอ้างว่าคำร้องของจำเลยมิได้ คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยแจ้งชัด ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52,51)

จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 35แผ่นที่ 2) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ส่ง สุขะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ